

1 ことばの確認

考え方 裁判所のしくみは、「どんな権力か」「どう進むか」「何を審査するか」「どんな裁判か」の四つで整理します。

(1) 裁判を行う権力

司法権

- 国の権力は、国会の立法権、内閣の行政権、裁判所の司法権に分かれています。
- 憲法第76条に、すべて司法権は、最高裁判所と下級裁判所に属するとあります。

(2) 第二審へのうったえ

控訴

- 第一審の判決に不服があるとき、第二審の裁判所にうったえることを控訴といいます。
- 第二審の判決に不服があるとき、第三審の裁判所にうったえることは上告です。

(3) 憲法に合うかを審査する権限

違憲審査権（違憲立法審査権）

- 憲法第81条は、最高裁判所が、一切の法律、命令、規則、処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると定めています。
- 最高裁判所が最終的に決めるので、「憲法の番人」と呼ばれます。

(4) 訴えを起こした人

原告

- 民事裁判では、訴えを起こした人を原告、訴えられた人を被告といいます。
- 刑事裁判では、検察官が起訴した人を、被告人といいます。

2 資料を読む（模式図）

考え方 模式図は「見出しと矢印」「1つ読む」「比べる」「結びつける」の順に読みます。数の単位（か所）と、図の下※の注意書きを見落とさないようにします。

(1) 全国に8か所の裁判所

高等裁判所

- 図の「高等裁判所」の箱に、「8か所」と書いてあります。「か所」が数の単位です。
- 高等裁判所は、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8か所にあります。福岡にもあります。

(2) 第三審へのうったえ

上告

- 第二審の高等裁判所から、第三審の最高裁判所へ向かう矢印に、「上告」と書いてあります。
- 第一審から第二審へのうったえは「控訴」です。二つを取りちがえないようにします。

(3) 簡易裁判所の民事の第二審

ウ

- 図の下※に、簡易裁判所の民事裁判では、控訴は地方裁判所、上告は高等裁判所で扱うと書いてあります。
- ふつうの流れでは、第二審は高等裁判所です。それと比べて、きまりがちがう場合があることを、図の下※の注意書きで確かめます。

(4) 三審制のねらい

（れい）裁判を慎重に行って、まちがった判決を防ぎ、人権を守るため。

- 第一審の判決に不服があっても、上の裁判所でもう一度調べてもらえます。
- 裁判は、人の自由や財産に大きく関わります。誤りがないように、慎重に行う必要があります。そのために三審制があります。

採点の目安 「慎重に裁判を行う」または「まちがった判決を防ぐ」ことが書けていれば正解です。「人権を守る」まで書けていれば、さらによい答えです。

3 入試の形で（条文と表を結びつける）

考え方 条文は、古い書き方でも、一文ずつ区切って読めば内容がつかめます。表は、項目の名前と単位を先に見てから、数を比べます。会話文は、空欄の前後のことばから、入る内容を考えます。

(1) 条文から読み取れること

ア、ウ

- 第76条第3項に、裁判官は「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ」とあります（ウ）。続けて「この憲法及び法律にのみ拘束される」とあります（ア）。
- イは、内閣の命令に従うとは書かれていません。エは、第78条に「公の弾劾によらなければ罷免されない」とあり、弾劾などでやめさせられる場合があるので誤りです。
- 二つの記号が全部合って正解です。

(2) 裁判の種類と起訴する人

エ

- 資料Ⅱの題に「刑事裁判」とあります。裁判員が参加するのは、刑事裁判です。
- 刑事裁判で、犯罪をおかした疑いのある人を被告人として起訴するのは、検察官です。弁護人は、被告人を守る側の人です。
- 組み合わせの二つが全部合って正解です。

(3) 対象事件の割合

イ

- 全体の72,482人の1%は、約725人です。対象事件の822人は、それよりわずかに多いだけです。
- $822 \div 72,482$ を計算しても、約0.011（1.1%）です。裁判員裁判の対象になるのは、全体のごく一部です。
- 「4,691人」や「8.0日」は、別の項目の数です。割合を求める二つの数を、取りちがえないようにします。

(4) 裁判員制度のねらい

（れい）裁判の内容に国民の視点が反映される

- 国民が刑事裁判に参加すると、国民の視点や感覚が、裁判の内容に反映されます。
- そうすることで、裁判がわかりやすく身近になり、司法に対する国民の信頼が高まることが期待されています。

採点の目安 「国民の視点（感覚）」と「反映される」の両方が書けていれば正解です。どちらか一方だけの答えは、もう一方をたして書き直します。

まちがえやすいところ

- 控訴と上告を取りちがえないように注意します。第一審から第二審へは控訴、第二審から第三審へは上告です。
- 民事裁判と刑事裁判を取りちがえないように注意します。裁判員が参加するのは刑事裁判です。刑事裁判で起訴するのは検察官です。
- 割合を求めるときは、全体の数と、その一部の数を取りちがえないように注意します。822人は、72,482人のうちの約1%で、全体のごく一部です。

もっと調べたいとき（資料の出典とリンク）



裁判所「裁判員裁判の実施状況等に関する資料」

この表の人数の出典です。

ほかの年の資料も見られます。

<https://www.courts.go.jp/saibani/n/shiryo/jisshijokyo/index.html>



裁判所「裁判所の組織（下級裁判所）」

この図の裁判所の数の

出典です。各裁判所の仕事かわかります。

<https://www.courts.go.jp/about/osiki/kakyusaibansyo/index.html>



福岡県教育委員会「入試問題の公開」

本物の入試問題（社会）と正答を見られます。

<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/site/kyouiku/mondaikoukai080310.html>